Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Stand: 02.11.2026

120,5	19,5	140
VERBRAUCHT JAN–OKT	REST HEUTE	LIMIT PRO JAHR

1. Rechtsgrundlage

> *„Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 140 Tage oder 280 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten."*
>
> § 16b Absatz 3 Satz 1 AufenthG

Das Jahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null.

2. Die 4-Stunden-Regel

Das Gesetz nennt **140 ganze oder 280 halbe Tage**. Ein halber Tag ist ein Arbeitstag **bis 4 Stunden**. Alles darüber ist ein **ganzer Tag** — egal ob 5, 8 oder 10 Stunden. Länger zu arbeiten bringt also keinen Nachteil mehr, kürzer als 4 Stunden keinen Vorteil.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden (auch 8 oder 10 h)	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — vorlesungsfrei, oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Stunden	**2,5 Tage**
Urlaub, Krankheit, freie Tage	**0 Tage**

Für jede Kalenderwoche werden beide Wege gerechnet; es zählt der **niedrigere** Wert (Günstigkeitsprüfung). Eine Woche mit **mehr als 20 Stunden in der Vorlesungszeit** bekommt die Pauschale nicht und kostet dann **5,0 statt 2,5 Tage**.

3. Das ganze Jahr 2026

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
Januar – Oktober	**laut eigener Aufstellung**	**Summe aller Arbeitswochen**	**120,5**	**120,5**	**19,5**
KW 45 · 02.–08.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	123,0	**17,0**
KW 46 · 09.–15.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	125,5	**14,5**
KW 47 · 16.–22.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	128,0	**12,0**
KW 48 · 23.–29.11.	Urlaub	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**

KW 49 · 30.11.–06.12.	Urlaub	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 50 · 07.–13.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 51 · 14.–20.12.	Vollzeit · 40 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**	133,0	**7,0**
KW 52 · 21.–27.12.	Vollzeit · 40 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	135,5	**4,5**
KW 53 · 28.12.–03.01.	Vollzeit · 36 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	138,0	**2,0**
Gesamt 2026			**138,0**	**138,0**	**2,0**

Urlaub: 22.11.–05.12.2026 (10 Werktage). Vorlesungsfreie Zeit ab 21.12.2026 — deshalb kosten KW 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage.

4. Ergebnis

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 17,5 Tage November und Dezember
─────────────────
138,0 Tage von 140 erlaubten Tagen
2,0 Tage Puffer
```

Ich plane bewusst mit 138,0 statt 140,0. Die 2,0 Tage Puffer sind Absicht: Falls sich bei der Zählung noch etwas verschiebt — ein zusätzlicher Arbeitstag, eine anders bewertete Woche oder ein Fehler in meiner Aufstellung — bin ich immer noch im Rahmen. Ein Überschreiten des Limits wäre ein Verstoß gegen meine Aufenthaltserlaubnis.

5. Die freie Woche: 7. bis 13. Dezember

Eine Woche muss unbezahlt frei bleiben, sonst komme ich auf **143,0 Tage** und damit über das Limit. Sie schließt direkt an meinen Urlaub an: Ich bin vom **22.11. bis 13.12.** weg und arbeite danach **durchgehend vom 14.12. bis 3.1.**

Die freie Woche muss in der Vorlesungszeit liegen. Nur dort kostet eine Vollzeitwoche 5,0 Tage. Über Weihnachten kostet eine Woche ohnehin nur 2,5 Tage — sie frei zu nehmen würde zu wenig sparen (**140,5 Tage**, immer noch zu viel). Deshalb arbeite ich über Weihnachten.

6. Ab Januar 2027

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Tagen; ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Für 2027 lege ich die Vollzeitphasen möglichst in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Woche 2,5 statt 5,0 Tage, ich kann also bei gleichem Limit doppelt so lange arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Zählung je Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) nach der Günstigkeitsprüfung. Die Summe Januar–Oktober beruht auf meiner eigenen Aufstellung. Grundlage für KW 52 und 53 ist eine vorlesungsfreie Zeit ab dem 21.12.2026. Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.